III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/10/2026, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Molina de Aragón, en el término municipal de el Valle de Altomira, provincia de Cuenca, con destino a mantener cruce de línea eléctrica aérea de alta tensión 220 kV, cuya entidad beneficiaria es Parque Eólico de Escepar, SA. Número de expediente: S244-16-1442-2025. [2026/7778]

Examinado expediente S244-16-1442-2025 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, para autorizar la renovación de la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Molina de Aragón, en el término municipal de El Valle de Altomira (Cuenca), con destino a mantener cruce de línea eléctrica aérea de alta tensión 220 kV, cuya entidad beneficiaria es Parque Eólico de Escepar SA, resulta lo siguiente:

Antecedentes de hecho

Primero. - Con fecha 17 de enero de 2018, se publica en el DOCM núm. 12 la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la a Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Molina de Aragón, en el término municipal de El Valle de Altomira (Cuenca), con destino a cruce de línea eléctrica aérea de alta tensión 220 kV, cuya entidad beneficiaria es Parque Eólico de Escepar SA Con fecha 9 de enero de 2026 finalizó el anterior periodo concesional.

Segundo. - Con fecha 12 de septiembre de 2025, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, instancia cuya entidad peticionaria es Parque Eólico de Escepar SA, solicitando la renovación de la ocupación temporal de terrenos especificada en el antecedente de hecho primero.

Tercero. - Con fecha 17 de noviembre de 2025, el técnico de la Sección de Vías Pecuarias de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca informa favorablemente la renovación de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.

Cuarto. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:

- La ocupación solicitada es compatible con los usos de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de Molina de Aragón con una anchura legal de 7 m.
- Objeto de la ocupación: mantener cruce de línea eléctrica aérea de alta tensión 220 kV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):

Término municipal	Vía pecuaria	Inicio		Fin		Superficie (m²)
		X_1	Y_1	X_2	Y_2	
El Valle de Altomira	Cañada Real de Molina de Aragón	524592	4459082	524599	4459081	104

- Longitud de la ocupación: 8 m.
- Anchura LAAT: 13 m.
- Superficie ocupada: 104 m².
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de formación de expediente de 177,58 euros y 1,04 euros de tasa variable.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 96,08 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 468 euros para el plazo de 10 años. Dado el interés público acreditado de la instalación, no se formaliza fianza.

Quinto. - Con fecha 19 de noviembre de 2025, se envía al Ayuntamiento de El Valle de Altomira escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo

Sostenible de Cuenca informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sexto. - Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 232 de fecha 1 de diciembre de 2025, por el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.

Séptimo. - Con fecha 16 de marzo de 2026, el Ayuntamiento de El Valle de Altomira emite diligencia, en la que se indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento durante el plazo preceptivo junto con el informe favorable a la ocupación solicitado.

Octavo. - Con fecha 7 de enero de 2026, se envía a la entidad solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la ocupación. Con fecha 9 de enero de 2026, la entidad interesada devuelve el Pliego debidamente firmado en señal de conformidad, junto con los ingresos requeridos.

Noveno. - Con fecha 24 de agosto de 2026, la persona titular del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.

Décimo. - Con fecha 27 de agosto de 2026 la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca informa favorablemente el expediente, propone su aprobación y se remite el expediente a esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para su tramitación y aprobación, si procede.

Decimoprimero. - Con fecha 7 de octubre de 2026, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de El Valle de Altomira (Cuenca); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.

Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y el artículo 22 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.

Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca fue aceptado por la entidad peticionaria.

Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.

Sexto. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.

Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Esta Dirección General, resuelve, autorizar la renovación de la ocupación temporal de 104 m² de terreno de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Molina de Aragón en el término municipal de El Valle de Altomira (Cuenca), a favor de Parque Eólico de Escepar SA, con destino a mantener cruce de línea eléctrica aérea de alta tensión 220 kV,

por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de 9 de enero de 2026, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:

Primero. - La renovación de la ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de 9 de enero de 2026. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.

Segundo. - La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.

Tercero. - Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha y sus actualizaciones, y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo IA de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, la entidad concesionaria abona los conceptos detallados en el Apartado Cuarto de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.

Cuarto. - La entidad concesionaria no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.

Quinto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será objeto de un nuevo expediente.

Sexto. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que afecte a terrenos de la vía pecuaria, la entidad concesionaria deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.

Séptimo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.

Octavo. - La entidad concesionaria será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.

Noveno. - La entidad concesionaria no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de Utilidad Pública.

Décimo. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.

Decimoprimero. - Las personas empleadas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan obligadas al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Decimosegundo. - La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.

Decimotercero. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma, la entidad concesionaria queda obligada a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, a efectos de las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.

Decimocuarto. - En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Decimoquinto. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:

- Renuncia voluntaria de la entidad concesionaria.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde el 9 de enero de 2026).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.

Decimosexto. - Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea de aplicación.

Decimoséptimo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para la entidad concesionaria, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.

Decimoctavo. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.

Decimonoveno. -Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es/tramites/1003700

Toledo, 13 de octubre de 2026

La Directora General de Medio Natural y Biodiversidad
SUSANA JARA SÁNCHEZ